

Uitwerkingen tentamen Belastingrecht 3 van 17 december 2019

Opgave 1 (18 punten)

- 4p a. - een bevoordeling van (of via) de aandeelhouder (1p);
 - verarming van de vennootschap (1p);
 - aanwezigheid van winstcapaciteit (1p);
 - dubbele bewustheid (1p).
- 2p b. Ja, de administrateur heeft gelijk. Er is sprake van een uitdeling van € 80.000 van B BV naar A BV (1p), omdat aan de vier vereisten is voldaan (1p).

12p c.

Journalpost B BV:

Winstreserve (Uitdeling/Dividend)	€ 80.000
Aan kosten	€ 80.000.

Journalpost A BV:

Deelneming C BV	€ 80.000
Aan Dividend (Resultaat deelneming) B BV	€ 80.000

Journalpost C BV:

Kosten	€ 80.000
Aan Informeel kapitaal	€ 80.000

4p per volledige juiste journalpost

Opgave 2 (10 punten)

Fiscaal eindvermogen	7.750.000	
Fiscaal beginvermogen	-/- 5.000.000	

a. Vermogensvoortgang (1p)	+ 2.750.000	(1p)
b. Interne schuld-/vordering verhouding niet zichtbaar binnen fiscale eenheid (eliminieren) (1p)	---	(1p)
c. Boekverlies verkoop aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling (1p)	+ 250.000	(1p)
d. Commissarissenbeloning volledig aftrekbaar, geen ab-houder (art. 11, Wet Vpb 1969 nvt) (1p)	---	(1p)
e. Onttrekking aan de HIR moet worden bijgeteld (1p)	+ 175.000	(1p)

Belastbaar bedrag	+ 3.175.000	
	=====	

Per onderdeel 2 punten, 1p voor de motivering en 1p voor het juiste teken (+ of -/-) én bedrag.

Opgave 3 (20 punten)

- 6p a. De looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar (1p) of er is géén looptijd overeengekomen (1p);
 De rentevergoeding is winstafhankelijk (2p);
 De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren en is tussentijds slechts opeisbaar bij (faillissement, surseance van betaling of) liquidatie (2p).
- 2p b. Nee, omdat fiscaal sprake is van het verstrekken van eigen vermogen, wordt de rente behandeld als dividend en dit is niet aftrekbaar (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969).
- 2p c. Zolang de schuld bij Brandaris BV als eigen vermogen functioneert is de door Alleman BV ontvangen rente onbelast onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 4, onderdeel b, juncto art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969).
- 2p d. Nee, de dividenduitering is voor Brandaris BV niet aftrekbaar (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969).
- 2p e. De financieringskosten zijn aftrekbaar, het betreft een externe lening bij de bank (en betreffen geen kosten ex art. 10a of art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969).

- 6p f. Neen, er is sprake van een schuld aan een verbonden lichaam die direct of indirect verband houdt met een winstuitdeling van een met hem verbonden lichaam (art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (3p). De tegenbewijsregeling werkt niet omdat geen sprake is van zakelijke overwegingen (gegeven) (1p) of compenserende heffing bij de rente-ontvanger Dorian NV (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) (2p).

Opgave 4 (16 punten)

- 4p a. In 2017 dient ten gevolge van de omzetting van de afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal, winst genomen te worden van € 450.000, gelijk aan de eerdere afwaardering ten laste van de Nederlandse winst (art. 13ba, lid 1, eerste volzin, Wet Vpb 1969) (2p). De winst van € 450.000 kan echter gelijktijdig ten laste van de winst worden toegevoegd aan een opwaarderingsreserve (art. 13ba, lid 1, tweede volzin, Wet Vpb 1969) (2p).
- 4p b. In 2018 moet winst worden genomen van € 200.000, door middel van een belaste vrijval van de opwaarderingsreserve (art. 13ba, lid 5, Wet Vpb 1969) omdat de waarde in het economische verkeer van de aandelen in Y BV is gestegen ten opzichte van de waarde in het economische verkeer ten tijde van de omzetting van de vordering in aandelenkapitaal (2p). Het restant (€ 250.000) van de opwaarderingsreserve mag blijven staan (2p).
- 4p c. Aftrek van het liquidatieverlies geeft een (beperkte) compensatie bij de moeder (winsten mogen slechts eenmaal worden belast, verliezen moeten eenmaal verrekenbaar zijn. Bij liquidatie is verrekening van resterende verliezen van de geliquideerde dochter met toekomstige winsten niet meer mogelijk).
- 4p d. Het aftrekbaar liquidatieverlies bedraagt € 225.000 (opgeofferd bedrag € 300.000 minus € 75.000 (liquidatie-uitkering van € 25.000 plus dividenduitkering € 50.000)).

Opgave 5 (18 punten)

- 3p a. - resultaatsaldering (horizontale verliesverrekening) (1p);
- hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening (1p) ;
- geen winstneming op interne transacties(1p);
- één aangifte Vpb (1p).
Maximaal 3p
- 2p b. Per 1 november 2018 (art. 15, lid 10, onderdeel a, Wet Vpb 1969).
- 6p c. Er is sprake van een besmette transactie binnen fiscale eenheid en een verbreking van de fiscale eenheid binnen de sanctie periode van 6 jaar (2p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand van € 350.000 in de winst van de fiscale eenheid valt (2p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 kan worden beperkt tot de waarde in het economische verkeer ten tijde van overdracht binnen fiscale eenheid (minus afschrijving) (art. 15ai, lid 2, Wet Vpb 1969) mits de belastingplichtige de hoogte van dit bedrag aannemelijk kan maken. Omdat een taxatie aanwezig is kan de sanctie worden beperkt tot € 200.000 (minus afschrijving) (2p).
- 4p d. Vandenbroecke BVBA kan niet worden opgenomen in de fiscale eenheid, omdat zij in het buitenland is gevestigd (art. 15, lid 4, onderdeel c, Wet Vpb 1969) (2p). De vaste inrichting van Vandenbroecke BVBA kan wel worden opgenomen in de fiscale eenheid (art. 15, lid 8, Wet Vpb 1969 en mits voldaan aan overige eisen) (2p).
- 3p e. Bouwbedrijf Van Hulst BV kan wel opgenomen worden in de fiscale eenheid met Meulendijks Holding BV omdat de tussenmaatschappij is gevestigd in de EU (art. 15, lid 3, onderdeel b jo. art. 15, lid 5, Wet Vpb 1969) (2p) en overigens wordt voldaan aan de overige eisen van art 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969 (1p).

Opgave 6 (12 punten)

- 3p a. Het 'at-arm's-length-beginsel' houdt in dat in gevallen waarin wordt gehandeld met gelieerde lichamen, de overeengekomen of opgelegde voorwaarden zo vastgesteld dienen te zijn als dat tussen onafhankelijke derden gebruikelijk is. Kortweg houdt het 'at-arm's-length-beginsel' in dat gehandeld wordt jegens elkaar als derden, dat zakelijk wordt gehandeld, dat marktconform wordt gehandeld, of woorden van die strekking (2p). Art. 8b, lid 1, wet Vpb 1969 (1p).
- 3p b. Cost Plus Method: voor de beloning wordt uitgegaan van een marktconforme plus op alle (of bepaalde) kosten (1p). Cost Plus Method wordt gebruikt bij transacties waarbij weinig ondernemersrisico's (géén debiteuren-, voorraad- en bezettingsrisico) wordt gelopen, zoals

- dienstverlening binnen een concern (2p).
- 4p c. Twee van de volgende: De CUP (Comparable Uncontrolled Price) Method (2p), de Resale Price Method (Resale Minus Method) (2p), de Transactional Net Margin Method (TNMM) (2p), of de Profit Split Method (2p). *Met een maximum van 4p.*
- 2p d. Een opslag van 25% levert een aanvaardbare verrekenprijs op nu deze ook aan derden in rekening wordt gebracht.

Opgave 7 (6 punten)

- 6p Compliance wordt bevorderd door:
- de overtuiging dat het fiscale stelsel rechtvaardig is (2p);
 - de overtuiging dat de overheid goed met de ontvangen gelden omgaat (2p);
 - gevoel te geven dat ook anderen hun fair share betalen (2p);
 - dat de belastingdienst professioneel optreedt (positieve interactie met belastingdienst; fiscus vertrouwt belastingplichtige, tenzij het tegendeel blijkt (HT); hard aanpakken van 'free riders') (2p)
- maximaal 6p*

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2019.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.